



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 23 DEL 19/01/2026	OGGETTO: Redazione del progetto esecutivo e Direzione dei Lavori, relativamente all'intervento PNRR M1C3 – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi – Museo Archeologico e Immersivo MIA Liquidazione ACCONTO - servizio di architettura
Registro Generale N. 30 DEL 21/01/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventuno**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

CUP: J27B23000020001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:

- il D. LGS. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale n 20/2025 con il quale sono state conferite al sottoscritto tutte le attribuzioni di cui all'art. 107 del D. LGS. 267/2000 per quanto concerne l'Area Tecnica;

Preso atto che, con deliberazione della G.C. n. 85 del 10.08.2022, è stata approvata la scheda progettuale per l'intervento “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi – Museo Archeologico e Immersivo MIA”, redatto dall' Ufficio Tecnico per una spesa complessiva di € **545.096,56**, a valere su risorse M1C3 – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

Preso atto, inoltre che è necessario provvedere da parte della stazione appaltante alla redazione del Progetto Esecutivo e la relativa Direzione dei Lavori relativi all'intervento: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” - Museo Archeologico e Immersivo MIA;

Preso atto che:

- che l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. lgs 50/2016, convertito con modificazioni con legge del 29 luglio 2021, n. 108, che ha modificato l'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, dispone “*che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.*”;
- Che l'articolo 35 comma 1 lettera c) del D. lgs 50/2016 stabilisce in € 215.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi;
- Che l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016, legifera che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera a) del D.L. 18/04/2019 n.32 detto “sblocca cantieri” convertito in legge 55 del 14/06/2019, come modificato dall'art.8 comma 7 della legge

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

n.120/2020, fino al 30 giugno 2023 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 4 del codice dei contratti pubblici, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;

- ai sensi dell'art 38, comma 1 del D. lgs 50/2016 è istituito presso l'ANAC, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate e che il **Comune di Avella** ne è iscritto col Codice AUSA n. **0000154160**;

VISTO:

- la Determinazione Dirigenziale n°164 del 09.06.2023 con la quale si avviavano le procedure per l'affidamento del servizio in oggetto;
- il documento di stipula relativo alla procedura telematica su piattaforma MePA n°3662893;

DATO ATTO che con Determina n. 246/2023 rg n. 377 del 24.07.2023, si è proceduto ad affidare il Servizio di Redazione del progetto esecutivo e Direzione dei Lavori relativamente agli interventi ricompresi nella programmazione dell'Ente a valere su fondi PNRR M1C3 – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi”, all'operatore economico arch. Spizuoco Aniello, con sede legale in Saviano (NA) alla Via Ponte di Sirico, 3 - P. I.V.A: 01091671212, CF: SPZNLL55R26I469J per un importo di € 31.700,00 oltre IVA;

DATO ATTO che con Prot. n. 12809/2025 sono stati acquisiti i seguenti documenti circa il I SAL redatto dalla direzione dei lavori:

- Certificato di pagamento n. 1;
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n. 1;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 1;
- Libretto delle Misure n. 1;
- Registro Contabilità n.1;

DATO ATTO che l'operatore arch. Spizuoco Aniello, sopra generalizzato, ha provveduto ad ottemperare all'incarico come stabilito;

VISTA la fattura n. 1PA del 02.01.2026, acquisita al prot.n. 62 del 04.01.2026, dell'importo pari ad € 13.406,99 di cui € 12.891,34 per imponibile ed € 515,65 per cassa, emessa dall'operatore arch. Spizuoco Aniello, con sede legale in Saviano (NA) alla Via Ponte di Sirico, 3 - P. I.V.A: 01091671212, CF: SPZNLL55R26I469J, quale acconto per il servizio di cui sopra;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

ACQUISITO per il presente provvedimento il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, reso dal responsabile del settore finanziario, che di seguito sottoscrive;

VISTI:

- l'art. 107 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
- il D.lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgv. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

Di approvare le premesse che formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di LIQUIDARE, la fattura n. 1PA del 02.01.2026, acquisita al prot.n. 62 del 04.01.2026, dell'importo pari ad € 13.406,99 di cui € 12.891,34 per imponibile ed € 515,65 per cassa, emessa dall'operatore arch. Spizuoco Aniello, con sede legale in Saviano (NA) alla Via Ponte di Sirico, 3 - P. I.V.A: 01091671212, CF: SPZNLL55R26I469J, quale acconto per il servizio di cui sopra;

Di DARE ATTO che:

- a) il Responsabile unico del procedimento è l'arch. **Pasquale Maiella**;

- b) la relativa spesa trova la necessaria copertura finanziaria a valere su risorse di cui al D.D. n. 49 del 29/11/2018– di cui al cap. 2613.4 Impegno 334/23 gestione R.R.;
- c) ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento.

Di DARE ATTO, altresì:

- che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs. 33/2013;
- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 21/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 19/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato**Descrizione Impegno:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA**CIG:** 9899380ACC **CUP:** 627B23000020001**Descrizione Capitolo:** RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA PUBBLICI - MUSEO IMMERSIVO ARCHEOLOGICO**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.018	5.2	2613.4		2023	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
334	€ 39.942,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** DIVERSI - **Progressivo Fornitore:** 76**Codice Fiscale:** 00000234552 **P.Iva:** 00000234552**LIQUIDAZIONE**

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
43	13.406,99	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

DIVERSI

Avella (AV), 21/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 21/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 21/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 49, e vi rimarrà fino al 05/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 30 del 21/01/2026;

Oggetto: Redazione del progetto esecutivo e Direzione dei Lavori, relativamente all'intervento PNRR M1C3 – Investimento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi – Museo Archeologico e Immersivo MIA Liquidazione ACCONTO - servizio di architettura

Avella (AV), 21/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella